

<제11장 노동조합 제4절 조합활동의 정당성>

I. 서설

1. 조합활동의 의의

- 조합활동이란 노동조합이 존속·발전하고 그 목적을 달성하기 위하여 행하는 모든 활동을 의미한다. 이는 단체교섭, 쟁의행위와 같은 집단적 활동 뿐만 아니라, 조합원 교육, 홍보, 조직 강화 등 일상적인 활동을 모두 포함한다.

2. 조합활동의 정당성 판단기준

- 조합활동은 법적인 보호를 받기 위해 정당성이 요구된다. 조합활동의 정당성은 일반적으로 주체의 정당성, 목적의 정당성, 수단의 정당성 세 가지 기준으로 판단된다. 정당성이 인정되는 조합활동은 정당한 행위로 간주되어 형사상 면책을 받고, 사용자로부터의 민사상 손해배상 책임이 면제되며, 부당노동행위로부터 보호된다.

3. 조합활동의 보호와 법적 근거

- 조합활동의 보호는 헌법 제33조가 보장하는 단결권을 구체화하는 것이다. 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')은 정당한 조합활동을 이유로 한 사용자의 차별 대우(불이익 취급)를 부당노동행위로 규정하여 금지한다(노조법 제81조 제1항).

II. 조합활동 주체의 정당성

- 조합활동 주체의 정당성은 활동을 수행하는 주체가 노동조합 또는 노동 3권의 주체로서 인정되는 근로자인지 여부에 따라 결정된다.

1. 노동조합

(1) 노조법상 노동조합

- 노조법 제2조 제4호의 요건을 갖추고 설립 신고를 마친 법내 노동조합이 행하는 활동은 주체의 정당성이 인정된다.

(2) 법외노조

- 설립 신고가 반려되거나 취소된 법외노조라 하더라도, 근로자들의 자주적인 단결체의 실질을 갖추고 있다면 헌법상 노동 3권의 주체로서 그 활동의 주체의 정당성이 인정될 수 있다.

2. 조합원

- 개별 조합원이 노동조합의 규약 또는 결의에 따라 행하는 활동이나, 단결권의 본질에 속하는 활동은 주체의 정당성이 인정된다. 다만, 조합원의 활동이 조합의 통제를 벗어나 독자적으로 행해지는 경우 정당성이 부정될 수 있다.

3. 미조직근로자의 자발적인 활동

- 판례는 미조직근로자라 하더라도 근로조건의 유지·개선을 위해 자주적으로 행하는 단결 활동은 노동 3권의 주체로서 주체의 정당성이 인정될 수 있다고 본다. 다만, 이들의 활동은 노조법상 부당노동행위 구제와 같은 법적 보호를 받기는 어렵다.

III. 조합활동 목적의 정당성

- 조합활동 목적의 정당성은 근로조건의 유지·개선 및 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 도모함을 목적으로 하여야 한다.(노조법 제2조 제4호)

1. 정당한 목적

- ① 임금, 근로 시간, 휴일 등 근로조건에 관한 사항. ② 징계, 해고, 인사 이동 등 근로자의 신분제에 관한 사항. ③ 작업 환경 개선, 산업 안전 등 작업 조건에 관한 사항.

2. 부정당한 목적

- ① 사용자의 경영권에 속하는 본질적인 사항(예 : 생산 설비의 이전, 조직 개편 등)을 넘어서는 활동. ② 정치 운동, 사적 보복 등 노동조합의 본질적 목적을 벗어난 활동. ③ 타인의 명예 훼손이나 공서양속에 반하는 행위.

IV. 조합활동 수단의 정당성

- 조합활동 수단의 정당성은 활동의 방법과 태양이 사회 통념상 허용될 수 있는 범위 내에 있는지 여부를 판단하는 기준이다.

1. 의의

- 활동의 수단은 폭력이나 파괴 행위를 수반하지 않고, 사업의 정상적인 운영에 심대한 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 이루어져야 한다. 정당성 판단 시 활동의 필요성, 활동 장소, 활동 시간, 활동의 태양 등이 종합적으로 고려된다.

2. 비종사조합원의 조합활동[노조법 제5조 제2항]

(1) 비종사조합원

- 해당 사업장에 종사하지 아니하는 자(비종사조합원)는 노동조합 규약으로 정하는 바에 따라 조합원으로 가입할 수 있다.

(2) 활동의 제한

- 비종사조합원은 단체교섭 및 단체협약의 체결 권한이 있는 노동조합의 임원 또는 대의원이 될 수 없다. 이는 사업장 외부 인사의 과도한 개입을 막아 노사 관계의 자주적 해결을 도모하기 위함이다.

3. 조합활동과 시설관리권

(1) 시설관리권과의 충돌

- 조합활동은 종종 사업장 내에서 이루어지기 때문에, 사용자의 시설관리권과 충돌하게 된다.

(2) 판단 기준

- 판례는 조합활동이 정당한 범위 내에서 이루어지는 경우 사용자의 시설관리권을 제약할 수 있다고 본다. 정당성 판단은 활동의 필요성, 사용자의 묵인 여부, 시설 이용의 관행, 사업 운영에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려한다. 근무시간 외의 시설 이용은 원칙적으로 사용자의 승낙이 필요하다.

4. 조합활동과 노무지휘권[노조법 제81조 제1항 제4호 단서]

(1) 노무지휘권과의 충돌

- 조합활동은 근무 시간 중에 이루어지는 경우 사용자의 노무지휘권과 충돌하게 된다.

(2) 정당성 판단

- 근무 시간 중의 조합활동은 원칙적으로 근로계약상 의무 불이행에 해당하므로 정당성이 부정된다. 다만, 사용자의 묵인이나 관행이 있거나, 활동의 성격이 단시간이면서 업무를 저해하지 않는 범위 내에서 이루어진 경우에는 예외적으로 정당성이 인정될 수 있다.

(3) 부당노동행위의 예외

- 근로자가 근로시간 중에 노조법 제24조 제2항에 따른 활동(건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합 유지·관리 업무)을 하는 것을 사용자가 허용함은 무방하다.

V. 기타

1. 폭력·파괴 행위의 금지

- 노조법은 노동조합 및 근로자의 정당한 행위를 이유로 한 민사상·형사상 책임 면제를 인정하면서도, 폭력이나 파괴 행위는 어떠한 경우에도 정당한 행위로 해석되어서는 안 된다고 규정한다. 이는 쟁의행위를 포함한 모든 조합활동에 적용되는 수단의 한계이다.

2. 노동조합의 언론활동

- 노동조합이 신문, 유인물, 게시판 등을 이용하여 조합원에게 정보를 제공하거나 사용자에게 의견을 표명하는 활동은 표현의 자유의 일환으로 폭넓게 정당성이 인정된다. 다만, 그 내용이 허위 사실 유포나 타인의 명예 훼손 등 사회적 상당성을 벗어난 경우 정당성이 상실된다.

VI. 결론

- 조합활동의 정당성은 주체의 정당성, 목적의 정당성, 수단의 정당성이라는 세 가지 핵심 요건에 의해 결정된다. 정당한 조합활동은 헌법상 노동 3권 보장의 핵심 내용으로서 노조법상 부당노동행위로부터 보호받는다. 특히 수단의 정당성 판단 시에는 사용자의 시설관리권 및 노무지휘권과의 충돌 양상, 폭력 행위의 금지 원칙이 중요한 판단 기준이 된다.